

OFICIO CIRCULAR N°:

ANT.: Ley N°21.803 que “*Establece los requisitos para **otorgar la calidad de titular** a los profesionales de la educación parvularia, básica o media*”

MAT.: Remisión de **indicaciones y criterios** para la aplicación de la **Ley N° 21.803** sobre titularidad docente para el **año escolar 2026**

DE: **SEÑOR LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE**
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: **DIRECTORAS Y DIRECTORES ESCUELAS Y LICEOS**
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Junto con saludar cordialmente, respecto de la aplicación de la Ley N°21.803 sobre Titularidad Docente, específicamente para el año escolar 2026, informo a ustedes los siguientes criterios que se deben considerar:

I. Aspectos administrativos:

1. Se deberá dictar una **resolución por parte del sostenedor.**
2. Se reconocerá la **titularidad a contar del 01 de marzo de 2026** a quienes cumplan los **requisitos copulativos** establecidos en la normativa al **31 de julio de 2025.**

II. Requisitos copulativos para acceder a la titularidad:

1. Que los profesionales de la educación **formen parte de la dotación docente al 01 de marzo de 2026.**
2. Que hayan estado **incorporados en la dotación docente al 31 de julio de 2025**, en calidad de **contratados**, sin distinción de función. **Se excluye** únicamente a **Directores/as** y a quienes desempeñen cargos de **exclusiva confianza** del Director/a, de acuerdo con el **artículo 34 C de la Ley N° 19.070** (Subdirectores, Inspectores Generales y Jefes Técnicos).
3. Que, **al 31 de julio de 2025**, se hayan desempeñado durante al menos **cuatro años continuos** o **cuatro años discontinuos** dentro de los **últimos seis años**, debiendo contar con **contrataciones sucesivas y continuas** que abarquen los **últimos dos años**, conforme a lo siguiente:



- a) **Casos Continuos: permanencia ininterrumpida** en la dotación **desde el 31 de julio de 2021 o antes, hasta el 31 de julio de 2025** (4 años).
- b) **Casos Discontinuos:** dentro del período comprendido **entre el 31 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2025**, deberán registrar **4 años trabajados**. De estos, **los dos últimos años deberán ser continuos (sin interrupciones desde el 31 de julio de 2023 al 31 de julio de 2025)**, debiendo además completar **dos años adicionales entre el 31 de julio de 2019 y el 30 de julio de 2023**.

III. Otras consideraciones:

- 1. A diferencia de leyes anteriores de titularidad, **no existe un mínimo de horas**, en consecuencia, las **horas de contrato** a considerar corresponden a aquellas vigentes **al 31 de julio de 2025**.
- 2. Para estos efectos, los **períodos de reemplazo también deben ser contabilizados**.
- 3. Los beneficiarios de la ley **adquieren la titularidad en la dotación docente del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa** y no en el establecimiento en el que se desempeñen o se hayan desempeñado, indistintamente de la vía de financiamiento de sus horas de contrato.

IV. Aplicación práctica:

- 1. Mediante la presente comunicación, se hace entrega de **una primera nómina de docentes beneficiarios de la Ley de Titularidad (Anexo N°1)**.
- 2. **Se continuará con la revisión de casos** por parte de la Subdirecciones de Gestión y Desarrollo de las Personas y de Apoyo Técnico Pedagógico, **con el objeto de generar nóminas sucesivas**, en la medida en que se verifique el cumplimiento de los requisitos para acceder a la titularidad.
- 3. Para quienes **al 31 de julio de 2025** hayan tenido una **carga horaria superior a la del año 2026**, se deberán **reponer las horas faltantes**. En caso contrario, es decir, si presentan una mayor **carga horaria en 2026**, el incremento respecto del año anterior será formalizado mediante una **extensión horaria**.
- 4. Se conformarán **mesas de trabajo**, destinadas a la **revisión de casos específicos en los cuales no sea posible determinar el derecho a acceder a la titularidad**, debido a que las comunas de origen remitieron carpetas funcionarias incompletas, esto es, sin la totalidad de contratos o decretos de nombramiento, con el propósito de **complementar la información faltante**. Esta situación **afecta principalmente** a aquellos casos que presentan **discontinuidad** en sus contrataciones de los últimos seis años.
- 5. Por **cada listado debidamente validado**, se dictará la correspondiente **Resolución Exenta** que reconozca la **titularidad** a contar del **01 de marzo de 2026**.





V. Canales de atención de consultas y recepción de antecedentes:

1. Los **profesionales de la educación** que deseen **aportar antecedentes** adicionales para la revisión de sus casos deberán remitir dicha información a través de las **direcciones de sus respectivos establecimientos** o presentarlos directamente en **Oficina de Partes del SLEP**.

Para estos efectos, deberán:

- a) Acompañar **documentación que permita acreditar los periodos trabajados con anterioridad al traspaso** al servicio local, tales como: contratos, decretos de nombramiento, certificados de cotizaciones previsionales con el rut del empleador, liquidaciones de sueldo, entre otros.
 - b) Completar la ficha denominada **"Formulario de Solicitud de Revisión de Antecedentes para la Titularidad, según Ley N° 21.803" (Anexo N°2)**.
2. Los **antecedentes y/o consultas** en relación a este proceso, deberán ser remitidos al correo electrónico titularidad@slepsantarosa.gob.cl

Finalmente, agradeceremos vuestra colaboración en difundir la presente información entre los docentes de vuestras respectivas unidades educativas.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Firmado por:
Luis Emilio Echeverría Donaire
Director Ejecutivo
Fecha: 20-03-2026 18:20 CLT
Servicio Local de Educación Pública
Santa Rosa

Distribución:

- Directores/as Escuelas y Liceos SLEP Santa Rosa
- Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico SLEP Santa Rosa
- Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas SLEP Santa Rosa
- Oficina de Partes

Adjuntos:

- Primera nómina de docentes beneficiarios de la Ley de Titularidad
- Formulario de Solicitud de Revisión de Antecedentes para la Titularidad, según Ley N°21.803

MNVG ASCY(S) VACN



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/2BZVPG-236>